



Nr. 76 Kabinettsitzung vom 14. Juli 1930

R 43 I/1445, Bl. 153–159

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Stegerwald, Bredt, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, v. Bülow, Pünder, Schäffer; GenMaj. v. Schleicher; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter (P. 3), Zarden (P. 1), Schwerin v. Krosigk, Ernst (P. 1–3), Reichardt (P. 1), Streil (P. 1–3); MinDirig. Flach (P. 1–3); Votr.LegR Wiehl (P. 3); MinR Seidel (P. 1–3), Jacobsen (P. 1–3), Pißel (P. 1–3), Weltzien (P. 1–3), Walter (P. 1–3), Weber (P. 1–3); Protokoll: MinR Vogels (P. 1 u. 4), Feßler (P. 2 und 3).

[Tagesordnung]

1. Politische Lage.
2. Umgestaltung der Bank für Deutsche Industrieobligationen.
3. Erledigung der handelspolitischen Vorlagen.
4. Gesetzliche Sicherstellung der für den Westen vorgesehenen Hilfe.

1. Politische Lage.

Ministerialdirektor Zarden berichtete, daß er am gestrigen Sonntag die Beratungen mit den in der Regierung vertretenen Fraktionen über die Aufstellung eines, möglichst allen Parteien genehmen Entwurfs eines Bürgersteuergesetzes fortgesetzt habe. Bei diesen Beratungen sei eine weitgehende Annäherung der Standpunkte der Fraktionen gelungen. Der Niederschlag der Verhandlungen sei in dem in der Anlage beigefügten Gesetzentwurf formuliert worden¹. Dieser Entwurf sei den Fraktionen noch nicht zugegangen. Es empfehle sich aber, ihn den Parteien nunmehr zu übergeben, da die Führer sich die Stellungnahme der Fraktionen für den heutigen Tag vorbehalten hätten.

Der Entwurf wurde sodann vom Kabinett durchgesprochen. Gegen seine Weiterleitung an die Fraktionen wurden Bedenken nicht geäußert.

Der Reichskanzler erklärte, daß er den Fraktionen bei der Übergabe zum Ausdruck bringen lassen wolle, daß die Stellungnahme bis nachmittags 4 Uhr erwartet werde, damit das Reichskabinett in

¹ Gegenüber dem ursprünglichen GesEntw. (vgl. Dok. Nr. 69, Anm. 2) enthielt der neue GesEntw. folgende Bestimmungen: Die Gemeinden waren berechtigt, von allen Personen, die älter als 20 Jahre waren, die Bürgersteuer zu erheben. Ausgenommen waren Fürsorge- und Krisenfürsorgeempfänger. Durch ein besonderes ReichsGes. sollte bestimmt werden, inwieweit im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetzgebung die Realsteuern gesenkt werden konnten (R 43 I/1445, Bl. 160–162).

die Lage versetzt werde, zu den Beschlüssen der Fraktionen noch im Laufe des heutigen Abends Stellung zu nehmen ².

2. Umgestaltung der Bank für Deutsche Industrieobligationen.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg erläuterte den Referentenentwurf ³. Die Spitzenverbände der Wirtschaft seien damit im wesentlichen einverstanden. Meinungsverschiedenheiten beständen noch in folgenden Punkten:

1. In der Organisation der Bank. Die Wirtschaft möchte eine geringere Einwirkungsmöglichkeit der Reichsregierung als vorgesehen. Der Entwurf halte als äußerste Maßnahme für notwendig, die Ernennung eines Kommissars ⁴, die Ernennung von drei Mitgliedern des Aufsichtsrats durch die Reichsregierung und eines Mitgliedes durch das Reichsbankdirektorium ⁵. Im übrigen seien im Aufsichtsrat die Spitzenverbände der Wirtschaft, auch der Landwirtschaft, vertreten. Der Vorsitzende werde vom Aufsichtsrat gewählt ⁶. Da es sich um die Aufbringung steuerähnlicher Mittel und ihrer Verwendung handle, müßte an den Mindestforderungen hinsichtlich der Einflußnahme der Reichsregierung festgehalten werden.

2. Es frage sich, ob Kredite nur auf hypothekarischer Grundlage oder auch als Personalkredite gewährt werden könnten ⁷. Für kleinere Unternehmungen, insbesondere das Handwerk müsse die Möglichkeit des Personalkredits geschaffen werden unter Begrenzung der Gesamtsumme auf etwa 5% der auszubehenden Kredite, sonst wäre für diese Kreise eine Kreditnahme nicht möglich.

3. Bedenklich sei die Einwirkung des Entwurfs auf die künftige Finanzgestaltung des Reichs. Die Industrieobligationen könnten nicht weiter für die Reichskasse in Anspruch genommen werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich diesen Ausführungen an. Jetzt seien 280 Millionen der Aufbringungsumlage für die Reichskasse vorgesehen, im nächsten Etatsjahre 230 ⁸. Es sei unmöglich, jetzt auf diese Einnahmequelle für die weitere Zukunft zu verzichten. Es würde die schwierige Lage noch mehr verwirren. Obwohl es notwendig sei, für die Erleichterung der Produktion zu sorgen, müsse er den Entwurf ablehnen.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg machte darauf aufmerksam, daß 60% des Aufkommens im Ostprogramm festgelegt seien ⁹. Würde der Entwurf abgelehnt, so müßten diese Beträge auf anderem Wege beschafft werden. Wegen der 40%, die für die Industrie verwendet werden sollten, seien die Ausführungen des Reichsministers der Finanzen zutreffend. Auf jeden Fall sei es richtiger, mit der Vorlage bis zum endgültigen Finanzierungsprogramm im Herbst zu warten.

Auch der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich in diesem Sinne aus.

² Konzept des Schreibens Pünders vom 14.7.30 an die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien mit dem Bürgersteuer-GesEntw. als Anlage in R 43 I/2365, Bl. 216–219. Zur Antwort der Fraktionen s. Dok. Nr. 77.

³ Zum bisherigen Verlauf der Beratung s. Dok. Nr. 45, P. 2. Nach § 5 des GesEntw. sollte die Bank für Industrieobligationen die nach dem Gesetz zur Aufbringung der Industriebelastung vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 269) zu leistenden Zahlungen empfangen und verwalten, gemäß dem OsthilfeGes. an der Umschuldung der dt. Landwirtschaft mitwirken und zur Förderung der landwirtschaftlichen Gütererzeugung und des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie zur Belebung der dt. Wirtschaft an kleine und mittlere gewerbliche Betriebe Kredite gewähren (Schreiben StS Trendelenburgs vom 12.7.30 mit ReferentenEntw. und Begründung in R 43 I/450, Bl. 253–261, hier Bl. 255).

⁴ Der von der RReg. ernannte Kommissar hatte darüber zu wachen, daß die Geschäftstätigkeit der Bank mit den Gesetzen, der Satzung und den sonst in verbindlicher Weise getroffenen Bestimmungen in Einklang stand (§ 6 des GesEntw., R 43 I/450, Bl. 255).

⁵ Dies bestimmte der GesEntw. in § 8 Abs. 3 (R 43 I/450, Bl. 256).

⁶ Der Aufsichtsratsvorsitzende sollte für 3 Jahre gewählt werden. Die wirtschaftlichen Verbände sollten 16 Mitglieder in den Aufsichtsrat entsenden (RdI 8, DIHT 2, Zentralverband des Bankgewerbes 2, Reichsverband des Großhandels 1, Hauptgemeinschaft des dt. Einzelhandels 1, gemeinschaftlich vom Groß- und Einzelhandel 1); 2 Aufsichtsratssitze waren für die Landwirtschaft reserviert (§ 8 Abs. 6, R 43 I/450, Bl. 256).

⁷ § 5 des GesEntw. ermöglichte auch die Gewährung von Personalkrediten (R 43 I/450, Bl. 255).

⁸ S. dazu das Ges. über die Erhebung der Aufbringungsumlage für das Rechnungsjahr 1930 vom 15.4.30, §§ 1 und 4 (RGBl. I, S. 141).

⁹ Nach § 17 des GesEntw. sollten von den der Bank zufließenden Mitteln mindestens 250 Mio RM für die Umschuldung der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden (R 43 I/450, Bl. 258).

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß über den Entwurf endgültig erst im Herbst verhandelt werden soll¹⁰. Wird er in Form eines Initiativ-Antrages im Reichstag eingebracht, so wird die Reichsregierung eine entsprechende Erklärung abgeben. In der Presse soll mitgeteilt werden, daß sich das Kabinett in erster Lesung mit der Vorlage beschäftigt habe.

3. Erledigung der handelspolitischen Vorlagen.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab einen Überblick über die Lage¹¹. Im Handelspolitischen Ausschuß des Reichstags beständen starke Strömungen für weitergehende Erhöhung industrieller Zölle. Wenn auch die neuen Zollvorschläge des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft zur Verhandlung kämen¹², so würde der Kampf um den ganzen Zolltarif beginnen.

Über die Annahme des Genfer Handelsabkommens¹³ müsse jetzt bereits entschieden werden, da die Erklärung hierzu bis 1. November erfolgen müsse und der Reichstag voraussichtlich im Oktober nicht zusammentreten werde. Die SPD mache die Zustimmung zu den vorliegenden Handelsverträgen von der Annahme des Genfer Abkommens abhängig¹⁴. Er halte die Annahme dieses Abkommens für notwendig, weil sonst eine starke Unruhe in die europäische Wirtschaft hineingetragen werde. Die Landwirtschaft könne sich damit abfinden, weil ihre Lage sich allmählich bessere. Die starke Senkung der Rohstoffpreise werde ihr in absehbarer Zeit zugute kommen. Sie bedeute eine erhebliche Kapitalersparnis und in der Übergangszeit große Gewinne für die Industrie. Ähnliches gelte für die starke Senkung der Zinsen auf dem Weltkapitalmarkt.

Dadurch habe sich die deutsche Konkurrenzfähigkeit gehoben. Die Lebenshaltung und die Löhne würden sich verbilligen müssen.

Ministerialdirektor Ernst gab einen kurzen Überblick auf die bisherigen Verhandlungen wegen der Industriezölle¹⁵. Er hielt es für notwendig, daß die Reichsregierung bei den Verhandlungen des Handelspolitischen Ausschusses am 15. Juli Stellung nehme. Nötigenfalls werde sie sich damit abfinden können, daß die Zollanträge angenommen würden, denen der Reichswirtschaftsrat zugestimmt habe. Besser aber sei es, wenn damit bis Herbst gewartet werden könnte. Keinesfalls werde es möglich sein, sich auf einen von den Abgeordneten gewünschten Teilausschnitt zu beschränken, weil dann andere Wünsche mit gleicher Dringlichkeit zu erwarten seien.

Auf eine Frage des *Reichskanzlers* erklärte Ministerialdirektor *Ritter*, daß seit Abschluß des Genfer Abkommens etwa 6–7 Länder einzelne Zölle erhöht hätten. Es sei aber nicht in dem Ausmaße geschehen, wie der Reichswirtschaftsrat oder der Reichsrat für Deutschland vorgeschlagen habe. Das Abkommen sei von einer Reihe kleinerer Länder ratifiziert worden, von größeren noch nicht. Jedoch sei von einer Anzahl dieser Länder die Ratifizierung zu erwarten.

¹⁰ Zur Weiterberatung des GesEntw. s. Dok. Nr. 243.

¹¹ In R 43 I war nicht zu ermitteln, welche handelspolitischen Vorlagen auf der TO des HPA standen. Offenbar hat der Ausschuß lediglich den GesEntw. über den dt.-finnischen Handelsvertrag angenommen: s. RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2373.

¹² Der REM hatte in einer Kabinettsvorlage vom 5.7.30 die Einführung von Gleitzöllen für Milch und Molkereierzeugnisse gefordert; außerdem hatte Schiele die Beseitigung der Zwischenzölle für Speck und Schmalz sowie Zollerhöhungen für Hirse, Tabak, Schnittholz, rohes Schweinefett, Eiweiß und Eigelb und Kleie vorgeschlagen. Die Zollfreiheit für Stroh zur Herstellung von Strohstoff sollte aufgehoben werden (R 43 I/2426, Bl. 4–11).

¹³ Der RWiM und der RAM hatten am 7.5.30 der Rkei einen GesEntw. über das Genfer Handelsabkommen vom 24.3.30 übersandt (R 43 I/2428, Bl. 130–162; Ergänzungen zum Ges. Entw. vom 22.7.30, a.a.O., Bl. 184–233).

¹⁴ MinDir. Ritter hatte mitgeteilt, daß die SPD unter der Bedingung, daß das Genfer Handelsabkommen ratifiziert würde, bereit sei, den Handelsverträgen mit Polen, Finnland und Rumänien zuzustimmen (Vermerk Feßlers vom 11.7.30, R 43 I/2428, Bl. 169).

¹⁵ Die bei der Beratung der Zollnovelle vom 22.12.29 (RGBl. I, S. 227) gestellten Anträge des RR und RT auf Erhöhung industrieller Zölle waren vom HPA nicht erledigt worden. Der RFM und der RWiM hatten am 23.5.30 die Erhöhung einiger Industriezölle beantragt, um damit Beschlüsse des HPA zu verhindern, „die nicht im Rahmen der von der Reichsregierung verfolgten Zoll- und Handelspolitik liegen“. Der Antrag sollte von den Regierungsparteien im HPA eingebracht werden (R 43 I/2423, Bl. 48–53). Am 2.7.30 hatten RFM und RWiM in einer Anlage zu dem Antrag die Beschlüsse des Vorl.RWiR über Industriezollerhöhungen eingearbeitet. Die Vorschläge betrafen im wesentlichen Textilprodukte, Holzverarbeitungsartikel, Kinofilme, Stein- und Glaswaren, einzelne Werkzeuge, Maschinenteile und Blasinstrumente (R 43 I/2423, Bl. 58–65).

Die Gefahr eines Überflutens des deutschen Marktes mit Auslandswaren, insbesondere aus den Vereinigten Staaten bei rücksichtsloser Herabsetzung der Löhne dort, sei nach seiner Ansicht nicht sonderlich groß. Im übrigen verbiete das Genfer Abkommen Zollerhöhungen nicht; soweit Zölle vertraglich gebunden seien, bestehe nur die Verpflichtung, in Verhandlungen mit den Ländern einzutreten, die sich durch Zollerhöhungen benachteiligt fühlten. Das Abkommen könne bereits am 1. Februar zum 1. April 1931 gekündigt werden.

Es sei damit zu rechnen, daß das Genfer Abkommen durch einen Initiativantrag verschiedener Parteien im Reichstag eingebracht werde¹⁶. Das Kabinett werde sich für diesen Antrag aussprechen müssen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt die günstigen Zukunftsaussichten nicht für einen ausreichenden Grund dafür, daß die Landwirtschaft dem Genfer Abkommen zustimme. Eine schnelle Hilfe sei in der verzweifelten Lage nicht zu erwarten.

Der Butterzoll müsse jetzt geregelt werden, und zwar gleitend wie die Getreidezölle, die sich im Grunde bewährt hätten. Die milchwirtschaftlichen Produkte seien ausschlaggebend für die mittleren und kleinen Betriebe, die jetzt bereits darauf hinwiesen, daß den Großbetrieben durch die Maßnahmen auf dem Getreidegebiete wesentliche Hilfe gebracht sei, während ihre Interessen zurückständen.

Der Wegfall der Bindungen hinsichtlich Butter, Käse, Quark und Oleomargarine genüge nicht. Die Auslandskonkurrenz drohe für die Milchprodukte, insbesondere auch aus den englischen Besitzungen. Auch andere europäische Länder hätten ihre Regierung weitgehend Vollmachten zur Regelung der Agrarzölle gegeben, insbesondere Frankreich. Bis Herbst könne nicht mit einem starken Schutz für die deutsche Milchwirtschaft gewartet werden. Von den übrigen Zollforderungen wolle er absehen, wenn dieser Schutz gewährt würde.

Die Ratifizierung des deutsch-polnischen Handelsvertrages sei nicht eilig¹⁷. Nach seinen Informationen werde Polen erst im nächsten Frühjahr ratifizieren.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg führte aus, die Ratifizierung des Genfer Abkommens bringe eine gewisse Gemeinsamkeit im Vorgehen und im Tempo der europäischen Zollpolitik. Wenn das amerikanische Dumping ganz Europa bedrohe, dann würde Europa auch zu gemeinsamem Handeln gezwungen sein.

Butter sei nicht in Handelsverträgen gebunden. Dem Wunsche des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft könne also insoweit entgegengekommen werden. Anders beim Käse. Es sei bedenklich, durch kleine Maßnahmen auf dem Zollgebiet die allgemeine wirtschaftspolitische Richtung zu stören, die auf eine Senkung der Selbstkosten und des Preisniveaus hinziele.

Die industriellen Zollwünsche seien nur einigermaßen erträglich, wenn dem Genfer Abkommen zugestimmt würde. Sonst würde in die handelspolitische Lage der Welt eine außerordentliche Unruhe hineingetragen.

Diesen Ausführungen schloß sich der *Reichsarbeitsminister* an. Die preiserhöhenden Tendenzen müßten auf allen Gebieten zurückgedrängt werden. Wegen des Butterzolles könne die Entscheidung auf den Herbst vertagt werden. Erst müsse sich der Butterzoll auswirken, der im finnischen Abkommen vereinbart sei¹⁸. Das Genfer Abkommen müsse ratifiziert werden. Bis 1. Februar 1931 würden sich daraus keine Schwierigkeiten ergeben. Keinesfalls sei es möglich, den Butterzoll ohne die Beschlüsse des Reichswirtschaftsrats wegen der industriellen Zölle durchzubringen. Er halte diese Beschlüsse des Reichswirtschaftsrats aber bereits für überholt wegen der Preissenkungspolitik, die nun eingehalten werden müsse.

¹⁶ SPD und DDP hatten bereits am 11.7.30 (RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2320) und am 14.7.30 (RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2348) Gesetzentwürfe über das Genfer Handelsabkommen eingebracht.

¹⁷ Vgl. Dok. Nr. 91, P. 6.

¹⁸ S. dazu Dok. Nr. 91, Anm. 5.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, wenn es die Verhandlungen im Haushaltsausschuß zuließen, an den Verhandlungen des Handelspolitischen Ausschusses am 15. Juli teilzunehmen. Er werde dann für die Regierung erklären, daß sie bereit sei, dem Genfer Handelsabkommen zuzustimmen. Verhandlungen wegen der Industriezollerhöhungen müßten auf die Wünsche beschränkt werden, denen der Reichswirtschaftsrat zugestimmt hat. Alle Anträge, die darüber hinaus gingen, müßten zurückgewiesen werden. Dann wäre das Ergebnis der Verhandlungen abzuwarten. Auch gegenüber einem Antrag auf den beweglichen Butterzoll werde Zurückhaltung zunächst notwendig sein.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg wies darauf hin, daß es nötigenfalls möglich sein würde, den Butterzoll mit dem Reichsrat und einem Ausschusse des Reichstags auf Grund von § 4 des Zollgesetzes zu erhöhen¹⁹. Gegenüber der Einwendung von *Ministerialdirektor Ernst*, daß eine derartige Anwendung des § 4 bisher stets grundsätzlich abgelehnt worden sei, und daß es sehr bedenklich sei, von dieser Praxis abzugehen, erwiderte er, wenn der Reichstag vier Monate nicht zusammentrete, so sei gegebenenfalls eine außerordentliche Lage geschaffen, aus der sich rechtfertige, wenn § 4 des Zollsatzes ausnahmsweise angewendet würde.

Nachdem der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* sich noch entschieden für die vom Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft vorgebrachten Wünsche und wie dieser gegen das Genfer Abkommen eingesetzt hatte, stellte der Reichskanzler gegen die Stimme des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft fest, daß im Handelspolitischen Ausschuß des Reichstags für das Genfer Abkommen einzutreten sei.

Gegen die Zollwünsche auf industriellem und landwirtschaftlichem Gebiete seien die Bedenken der Reichsregierung geltend zu machen. Die endgültige Entschließung der Reichsregierung sei insoweit vorzubehalten.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies dann noch auf die Notwendigkeit hin, den Weizen-Kleiezoll zu erhöhen. Der Preis der Weizenkleie sei durch die ausländische Konkurrenz so gedrückt, daß die Mühlen deswegen den Mehlpreis bereits erhöhten, und daß so auch der Brotpreis hinaufgetrieben werde. Er bat, gegen die Erhöhung des Weizenkleiezolles nicht Stellung zu nehmen, zumal andere Futtermittel wie Ölkuchen und Sojabohnenschrot wesentlich billiger seien als Kleie.

4. Gesetzliche Sicherstellung der für den Westen vorgesehenen Hilfe.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* nahm auf seine, den Reichsministern während der Sitzung zugegangene Vorlage vom 12. Juli 1930 Bezug und bat um die Ermächtigung zu Verhandlungen mit den Parteiführern über den der Vorlage beigefügten Entwurf eines Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für die notleidenden Gebiete des Westens²⁰.

[...]

Einer Forderung des *Reichsministers der Finanzen* entsprechend wurde der letzte Absatz des § 1, der die Übernahme von Bürgschaften bis zur Gesamthöhe von 100 Millionen Reichsmark vorsieht, gestrichen.

[...]

Sonstige Bedenken gegen die von dem Reichsminister für die besetzten Gebiete beabsichtigten Verhandlungen mit den Parteien wurden nicht geltend gemacht²¹.

¹⁹ § 4 des Ges. über Zolländerungen vom 17.8.25 ermächtigte die RReg., im Falle eines dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses mit Zustimmung des RR und eines Ausschusses des RT die Eingangszölle für zollpflichtige Waren zu ändern oder aufzuheben (RGBl. I, S. 262).

²⁰ Der GesEntw., der vom RT in einem Initiativantrag gefordert worden war (s. Dok. Nr. 68, P. 3), sah für die Rechnungsjahre 1930–1934 die Bereitstellung von Mitteln für die notleidenden Gebiete des Westens vor (Schreiben des RMbesGeb. vom 12.7.30 mit GesEntw. in R 43 I/202, Bl. 87–88).

²¹ Offenbar auf Grund der Verhandlungen brachten die Regierungsparteien zusammen mit dem DNVP-Fraktionsvors. Oberföhrer und den Mitgliedern der Landvolkpartei Hepp und v. Sybel am 15.7.30 einen mit der Vorlage des RMbesGeb. inhaltlich überein-

stimmenden GesEntw. ein, in dem die Bürgschaftsverpflichtung des RFM enthalten war (RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2368). Der GesEntw. ist wegen der Auflösung des RT nicht mehr behandelt worden.

Zitierhinweis

Nr. 76 Kabinettsitzung vom 14. Juli 1930 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 304–310 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D76>